

EDISI
2026

300 SOAL JAWAB HUKUM PIDANA KORUPSI 2026

Referensi Mahasiswa, Advokat & Calon Hakim Ad Hoc
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



SAMPEL BUKU

300 Soal Jawab

Hukum Pidana Korupsi 2026

Referensi Mahasiswa, Advokat
& Calon Hakim Ad Hoc
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Materi Lengkap:
KUHP Nasional • UU Tipikor • Penyalahgunaan Wewenang
TPPU • Pemidanaan • Etika Hakim

Dilengkapi dengan:
50 Cross-References • 20 Diagram Alur • Peta Konsep per BAB

Buku Lengkap Tersedia di:
<https://bit.ly/4iWByPg>

SAMPEL BUKU

300 SOAL JAWAB

HUKUM PIDANA KORUPSI 2026

Referensi Praktik, Akademik & Persiapan Ujian
Mahasiswa, Advokat & Calon Hakim Ad Hoc
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Buku lengkap mencakup:

- 18 BAB Materi Komprehensif
- 300 Soal dengan Jawaban Lengkap
- Dasar Hukum Terkini (KUHP Nasional 2026)
- 50 Cross-References Strategis
- 20 Diagram Alur Pembuktian
- Peta Konsep dan Mind Maps
- Panduan Analisis Yuridis & Strategi Ujian

Sampel ini berisi 36 soal pilihan dari 300 soal lengkap

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Edisi Pertama
Oktober 2026

PEMBERITAHUAN

Buku yang Anda baca saat ini adalah **sampel terbatas** yang berisi:

- Dua soal pilihan dari setiap bab (36 soal dari 300 soal lengkap)
- Satu contoh ringkasan pasal dari backmatter
- Struktur dan format lengkap dari buku utama

Untuk mendapatkan buku lengkap dengan 300 soal, semua backmatter, dan materi tambahan, silakan kunjungi:

<https://bit.ly/4iWByPg>

Buku lengkap mencakup:

- 300 soal dengan jawaban terperinci
- 18 BAB materi komprehensif
- Dasar hukum terkini (KUHP Nasional 2026, UU Tipikor, dan peraturan lainnya)
- 50 cross-references strategis antar soal
- 20 diagram alur pembuktian
- Peta konsep dan mind maps untuk setiap bab
- Ringkasan 100+ pasal krusial
- Tabel pemetaan delik dan pembuktian

- Timeline reformasi hukum pidana 2026
- Glosarium lengkap istilah hukum pidana dan korupsi
- Panduan strategi dan analisis yuridis untuk ujian tertulis

Terima kasih telah menunjukkan minat pada referensi hukum pidana dan korupsi berkualitas tinggi.

Daftar Isi

1	DASAR-DASAR HUKUM PIDANA	1
1.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	1
2	KUHP NASIONAL	3
2.1	Kedudukan dan Pembaruan KUHP Nasional	3
3	HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL	5
3.1	Kedudukan dan Tujuan Hukum Acara Pidana	5
4	TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN	7
4.1	Pengertian dan Tujuan Pembuktian	7
5	PENGADILAN TIPIKOR	9
5.1	Kedudukan Pengadilan Tipikor	9
6	TIPIKOR DALAM HUKUM POSITIF 2026	11
6.1	Kedudukan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi	11
7	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	13
7.1	Pengertian Keuangan Negara	13
8	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	15
8.1	Pengertian dan Pemeriksaan Penyalahgunaan Wewenang	15
9	SUAP, GRATIFIKASI DAN DELIK KORUPSI LAIN	17
9.1	Konsep Suap	17
10	KORPORASI	19
10.1	Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana . . .	19

11 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	21
11.1 Pengertian dan Tujuan Penanganan TPPU	21
12 UANG PENGGANTI DAN ASSET RECOVERY	23
12.1 Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi	23
13 PEMIDANAAN	25
13.1 Dasar Penentuan Pidana	25
14 PERMA NO. 1 TAHUN 2020	27
14.1 Urutan Analisis Hakim	27
15 PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	29
15.1 Struktur Putusan Pidana	29
16 HAKIM BANDING	31
16.1 Pemeriksaan Perkara Tingkat Banding	31
17 ETIKA DAN INTEGRITAS HAKIM	33
17.1 Independensi Hakim	33
18 PERKEMBANGAN HUKUM 2026	35
18.1 Perubahan Mendasar Sistem Hukum Pidana	35
Ringkasan Pasal Krusial	37

Bab 1

DASAR-DASAR HUKUM PIDANA

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Soal 1: *Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur objektif tindak pidana, namun muncul persoalan pada unsur kesalahannya. Bagaimana hakim seharusnya menilai kondisi tersebut sebelum menjatuhkan putusan pidana?*

Jawaban:

Pembuktian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan secara tegas. Terpenuhinya unsur objektif tidak serta-merta membuktikan terdakwa dapat dipidana. Setelah unsur objektif terbukti, bentuk kesalahan yang dipersyaratkan perlu dinilai. Penilaian mencakup kemampuan bertanggung jawab serta keberadaan alasan pembenar atau pemaaf. Apabila kesalahan tidak terbukti, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan meskipun perbuatan memenuhi rumusan delik.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Perbuatan pidana, kesalahan, pertanggungjawaban, alasan pembenar, alasan pemaaf.

Soal 2: *Apa perbedaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil serta bagaimana keduanya berhubungan dalam penanganan perkara tindak pidana?*

Jawaban:

Hukum pidana materiil menetapkan perbuatan yang dilarang, syarat pemidanaan, dan sanksi pidana. Hukum pidana formil mengatur prosedur penegakan hukum pidana materiil melalui peradilan yang adil. Keduanya saling bergantung karena hukum materiil memerlukan prosedur formil untuk diterapkan, sementara hukum formil memerlukan substansi materiil sebagai objek yang ditegakkan. Pemahaman terhadap keduanya menjamin keadilan substansial.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Hukum materiil, hukum formil, penegakan hukum.

Konten sampel dipotong. 16 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 2

KUHP NASIONAL

2.1 Kedudukan dan Pembaruan KUHP Nasional

Soal 18: *Kapan KUHP Nasional mulai berlaku secara efektif dan apa arti penting tanggal tersebut?*

Jawaban:

KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026, yaitu tiga tahun sejak diundangkan pada 2 Januari 2023. Tanggal tersebut penting karena menjadi titik perubahan hukum pidana materiil. Penentuan *tempus delicti*, telaah ketentuan peralihan, dan perbandingan hukum lama dengan hukum baru tetap diperlukan apabila terjadi perubahan ketentuan yang menguntungkan terdakwa.

→ **Lihat juga:** Soal 86, Soal 95, Soal 285

Dasar Hukum:

Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional.

Kata Kunci: 2 Januari 2026 – tempus delicti – transisi – hukum yang berlaku.

Soal 19: *Apakah sejak berlakunya KUHP Nasional seluruh ketentuan pidana di luar KUHP otomatis tidak berlaku?*

Jawaban:

Tidak. KUHP Nasional berkedudukan sebagai hukum pidana umum, sedangkan ketentuan pidana di luar KUHP tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Penelitian diperlukan apakah undang-undang pidana khusus mengatur secara khusus perbuatan yang didakwakan, apakah terdapat ketentuan peralihan, dan apakah terdapat norma yang tidak selaras dengan KUHP Nasional. Dalam hal pengaturan khusus masih berlaku, ketentuan khusus diterapkan sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang pidana khusus yang relevan.

Kata Kunci: KUHP umum – pidana khusus – harmonisasi – ketentuan peralihan.

Konten sampel dipotong. 16 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 3

HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL

3.1 Kedudukan dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Soal 35: *Apa tujuan utama hukum acara pidana dan bagaimana kedudukannya dalam pemeriksaan perkara pidana?*

Jawaban:

Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana sejak penyidikan sampai pelaksanaan putusan. Kedudukannya tidak hanya untuk memungkinkan negara menuntut pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin proses yang adil dan melindungi hak tersangka, terdakwa, korban, serta pihak lain yang terkait. Dalam pemeriksaan perkara, setiap tindakan dan pembuktian harus dilakukan menurut hukum serta memberi kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Due process – hak terdakwa – pemeriksaan adil – KUHP 2025.

Soal 36: *Apa persyaratan penting surat dakwaan dan apa akibat apabila dakwaan tidak memenuhi persyaratan tersebut?*

Jawaban:

Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil. Dakwaan memuat identitas terdakwa serta uraian tindak pidana yang cermat, jelas, dan lengkap, termasuk waktu dan tempat tindak pidana dilakukan serta ketentuan pidana yang didakwakan. Syarat tersebut diperlukan agar terdakwa memahami tuduhan dan dapat menyusun pembelaan. Dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil dapat dinyatakan batal demi hukum, sedangkan kekurangan syarat formal dinilai menurut akibatnya terhadap hak pembelaan dan mekanisme hukum acara pidana.

Dasar Hukum:

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Dakwaan – cermat – jelas – lengkap – Pasal 75.

Konten sampel dipotong. 35 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 4

TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN

4.1 Pengertian dan Tujuan Pembuktian

Soal 52: *Apa tujuan utama pembuktian dalam perkara pidana?*

Jawaban:

Pembuktian bertujuan membentuk dasar yang sah bagi hakim untuk menetapkan fakta yang terbukti dan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban terdakwa. Pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah, diperoleh menurut hukum, dan dinilai secara menyeluruh dalam persidangan. Dari proses tersebut, hakim memperoleh keyakinan yang menjadi dasar putusan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Pembuktian – fakta terbukti – unsur – pertanggungjawaban.

Soal 53: *Bagaimana kedudukan beban pembuktian dalam perkara pidana?*

Jawaban:

Beban pembuktian pada prinsipnya berada pada penuntut umum.

Penuntut umum wajib membuktikan dakwaan dan seluruh unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Terdakwa tidak berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah karena berlaku asas praduga tidak bersalah. Pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan secara terbatas apabila undang-undang pidana khusus secara tegas mengaturnya dan tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur pokok dakwaan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang pidana khusus yang relevan.

Kata Kunci: Beban pembuktian – penuntut umum – praduga tidak bersalah.

Konten sampel dipotong. 54 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 5

PENGADILAN TIPIKOR

5.1 Kedudukan Pengadilan Tipikor

Soal 69: *Apa kedudukan Pengadilan Tipikor dalam sistem peradilan Indonesia?*

Jawaban:

Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi serta perkara lain yang secara tegas ditentukan undang-undang. Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor tetap menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan asas peradilan yang bebas, tidak memihak, dan menurut hukum.

Dasar Hukum:

Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Pengadilan khusus – lingkungan peradilan umum – Tipikor – UU 46/2009.

Soal 70: *Mengapa Pengadilan Tipikor dibentuk sebagai pengadilan khusus?*

Jawaban:

Pengadilan Tipikor dibentuk karena perkara korupsi memiliki karakter khusus dan sering berkaitan dengan keuangan negara, administrasi

pemerintahan, serta kegiatan usaha. Kekhususan pengadilan ini terletak pada kewenangan memeriksa perkara Tipikor, susunan hakim karier dan hakim ad hoc, serta pengaturan acara tertentu. Pembentukannya bertujuan menjamin pemeriksaan perkara korupsi berlangsung profesional, efektif, dan tetap menghormati jaminan peradilan yang adil.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Pengadilan khusus – perkara korupsi – kekhususan hakim – kompetensi.

Konten sampel dipotong. 65 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 6

TIPIKOR DALAM HUKUM POSITIF 2026

6.1 Kedudukan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi

Soal 86: *Bagaimana kedudukan ketentuan tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional pada tahun 2026?*

Jawaban:

Setelah KUHP Nasional berlaku, ketentuan Tipikor harus dibaca dalam kerangka harmonisasi hukum pidana. Penentuan waktu perbuatan dilakukan harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian ditelaah apakah ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor masih berlaku, telah dicabut, atau telah dipindahkan dan disesuaikan dalam KUHP Nasional. Pemilihan pasal tidak boleh didasarkan semata-mata pada waktu perkara diperiksa, melainkan pada hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan dan ketentuan peralihannya.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kata Kunci: 2026 – harmonisasi – transisi – ketentuan khusus.

Soal 87: *Mengapa hakim tidak boleh langsung menggunakan nomor pasal lama UU Tipikor untuk setiap perkara setelah 2 Januari 2026?*

Jawaban:

Penggunaan nomor pasal lama Undang-Undang Tipikor tidak boleh dilakukan secara langsung karena KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana telah melakukan perubahan serta harmonisasi terhadap sejumlah delik. Penentuan *tempus delicti*, pemeriksaan ketentuan transisi, dan pemastian pasal yang akan diterapkan masih berlaku atau telah dipindahkan ke KUHP Nasional harus dilakukan. Ketepatan pemilihan pasal menentukan legalitas penuntutan dan putusan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kata Kunci: Pasal lama – pasal baru – tempus – harmonisasi – transisi.

Konten sampel dipotong. 48 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 7

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

7.1 Pengertian Keuangan Negara

Soal 103: *Apa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam konteks perkara tindak pidana korupsi?*

Jawaban:

Keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Dalam perkara Tipikor, penilaian diperlukan terhadap sumber dana atau aset, dasar penguasaannya, cara pengelolaannya, dan status hukumnya. Kerugian suatu badan atau perusahaan tidak otomatis merupakan kerugian keuangan negara tanpa pembuktian bahwa objek tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara.

Dasar Hukum:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kata Kunci: Status dana – sumber dana – APBN/APBD – kekayaan negara – BUMN/BUMD.

Soal 104: *Apakah adanya temuan kerugian keuangan negara selalu berarti*

terdakwa melakukan tindak pidana korupsi?

Jawaban:

Tidak. Temuan kerugian keuangan negara harus dikaitkan dengan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian wajib mencakup bahwa kerugian tersebut nyata, dapat dihitung, telah terjadi, dan mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Sifat melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sesuai delik, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana terdakwa juga harus dibuktikan. Kerugian negara tanpa pembuktian unsur lain tidak cukup untuk menyatakan terjadi tindak pidana korupsi.

Dasar Hukum:

Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan.

Kata Kunci: Kerugian $\neq$ otomatis korupsi – unsur delik – kesalahan – kausalitas.

Konten sampel dipotong. 53 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 8

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

8.1 Pengertian dan Pemeriksaan Penyalahgunaan Wewenang

Soal 120: *Apa yang harus diperiksa hakim sebelum menyimpulkan bahwa seorang pejabat telah menyalahgunakan wewenang?*

Jawaban:

Identifikasi jabatan atau kedudukan terdakwa, sumber kewenangannya, ruang lingkup, dan batas penggunaannya harus dilakukan terlebih dahulu. Penilaian kemudian dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan, tujuan tindakan, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Setelah dasar tersebut jelas, pengujian dilakukan apakah tindakan itu merupakan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur Pasal 604 KUHP Nasional.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Jabatan – sumber kewenangan – batas – tindakan – tujuan.

Soal 121: *Mengapa hakim harus membedakan kewenangan dengan sekadar akses atau pengaruh faktual?*

Jawaban:

Kewenangan adalah kekuasaan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, mandat, atau delegasi. Akses, pengaruh, atau kedekatan faktual dengan pengambil keputusan tidak dengan sendirinya merupakan kewenangan. Karena Pasal 604 mensyaratkan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, hakim harus menemukan dasar hukum yang menghubungkan tindakan terdakwa dengan kewenangan tersebut.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Kewenangan hukum $\neq$ akses – jabatan – sumber kewenangan.

Konten sampel dipotong. 54 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 9

SUAP, GRATIFIKASI DAN DELIK KORUPSI LAIN

9.1 Konsep Suap

Soal 137: *Apa yang harus diperiksa hakim untuk menentukan apakah suatu pemberian merupakan suap?*

Jawaban:

Identifikasi pihak pemberi, pihak penerima, bentuk pemberian, waktu penyerahan, serta ada atau tidaknya hubungan pemberian dengan kewenangan jabatan penerima harus dilakukan. Penelaahan diperlukan apakah terdapat kesepakatan timbal balik untuk mempengaruhi keputusan kedinasan (*quid pro quo*) atau sekadar pemberian sepihak yang berkaitan dengan jabatan. Dari fakta tersebut, kualifikasi perbuatan dilakukan ke dalam delik suap, gratifikasi, atau pemerasan jabatan.

Dasar Hukum:

Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Pemberian – jabatan – tujuan – tindakan jabatan – bukti.

Soal 138: *Apa perbedaan pokok suap aktif dan suap pasif?*

Jawaban:

Suap aktif menitikberatkan pada perbuatan pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Sebaliknya, suap pasif menitikberatkan pada perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut dengan mengetahui atau menduga maksud pemberian tersebut berkaitan dengan jabatannya.

→ **Lihat juga:** Soal 147, Soal 148, Soal 149

Dasar Hukum:

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Aktif = pemberi; pasif = penerima/permintaan.

Konten sampel dipotong. 51 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 10

KORPORASI

10.1 Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Soal 154: *Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana menurut KUHP Nasional?*

Jawaban:

KUHP Nasional menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana mandiri di samping orang perseorangan. Pertanggungjawaban pidana korporasi berlaku secara umum tanpa bergantung pada undang-undang pidana khusus semata. Korporasi dapat dijatuhi pidana pokok berupa denda serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup kegiatan usahanya.

Dasar Hukum:

Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Korporasi, subjek pidana, atribusi, kesalahan.

Soal 155: *Apakah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai otomatis menjadi tindak pidana korporasi?*

Jawaban:

Tindak pidana oleh pegawai tidak otomatis menjadi tanggung jawab korporasi. Pengujian dilakukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya, ditujukan untuk memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi, serta apakah manajemen korporasi membiarkan atau tidak menerapkan sistem pencegahan yang layak. Perbuatan pegawai yang murni demi kepentingan pribadi di luar lingkup penugasan tidak dapat diatribusikan kepada korporasi.

Dasar Hukum:

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Kata Kunci: Pegawai, atribusi korporasi, corporate benefit, compliance program.

Konten sampel dipotong. 54 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 11

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

11.1 Pengertian dan Tujuan Penanganan TPPU

Soal 171: *Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang dan apa tujuan utama penanganannya?*

Jawaban:

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang bertujuan menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana, agar harta tersebut tampak seolah-olah bersumber dari kegiatan yang sah dan halal.

Dasar Hukum:

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Hasil tindak pidana, follow up crime, follow the money, asset recovery.

Soal 172: *Apakah perkara TPPU harus selalu menunggu tindak pidana asal diputus terlebih dahulu?*

Jawaban:

Pemeriksaan dan penuntutan perkara TPPU tidak harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana asalnya. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang TPPU, tindak pidana asal hanya perlu dibuktikan keberadaannya sebagai fakta permulaan yang sah bahwa harta kekayaan yang dicuci berasal dari tindak pidana, sehingga perkara korupsi dan TPPU dapat diperiksa bersama-sama atau secara terpisah.

Dasar Hukum:

Pasal 69 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Predicate crime, hasil tindak pidana, Pasal 69, pembuktian.

Konten sampel dipotong. 48 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 12

UANG PENGGANTI DAN ASSET RECOVERY

12.1 Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi

Soal 188: *Apakah setiap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi wajib dijatuhi uang pengganti?*

Jawaban:

Tidak setiap terdakwa korupsi dijatuhi pidana uang pengganti. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti secara nyata menikmati, menerima, atau memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Terhadap terdakwa yang tidak menikmati aliran dana korupsi sama sekali, pembebanan uang pengganti tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Uang pengganti – pidana tambahan – harta diperoleh – Pasal 18.

Soal 189: *Berapa batas uang pengganti yang dapat dijatuhkan?*

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, jumlah uang pengganti yang dijatuhkan hakim dibatasi maksimal sama dengan nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. Hakim dilarang menjatuhkan uang pengganti melampaui jumlah keuntungan riil yang dinikmati oleh terdakwa yang bersangkutan.

Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Sebanyak-banyaknya harta diperoleh – bukan otomatis kerugian negara.

Konten sampel dipotong. 46 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 13

PEMIDANAAN

13.1 Dasar Penentuan Pidana

Soal 205: *Apa yang menjadi dasar hakim dalam menentukan pidana terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi?*

Jawaban:

Hakim menentukan berat ringannya pidana berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap tindak pidana yang terbukti, tingkat kesalahan terdakwa, motif dan tujuan perbuatan, dampak kerugian keuangan negara, keuntungan yang dinikmati, riwayat hidup terdakwa, serta sikap batin penyesalan selama proses persidangan berlangsung.

Dasar Hukum:

Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Kesalahan – peran – akibat – keuntungan – proporsionalitas.

Soal 206: *Apa saja jenis pidana dalam KUHP Nasional dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pemidanaan?*

Jawaban:

KUHP Nasional merumuskan pidana pokok berupa penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pembayaran ganti ke-

rugian. Dalam tindak pidana korupsi, hakim mengintegrasikan sanksi badan proporsional dengan instrumen pemulihan kerugian ekonomi negara melalui denda dan uang pengganti.

Dasar Hukum:

Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pidana pokok – pidana tambahan – pidana khusus – individualisasi.

Konten sampel dipotong. 47 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 14

PERMA NO. 1 TAHUN 2020

14.1 Urutan Analisis Hakim

Soal 221: *Apa urutan analisis hakim setelah tindak pidana Pasal 2 terbukti menurut pedoman PERMA No. 1 Tahun 2020?*

Jawaban:

Tahap pertama, hakim menetapkan kategori besarnya kerugian keuangan negara ke dalam kategori paling berat, berat, sedang, atau ringan. Tahap kedua, hakim menilai tingkat kesalahan, dampak kejahatan, dan keuntungan yang dinikmati terdakwa. Tahap ketiga, hakim memadukan kedua parameter tersebut ke dalam matriks rentang pidana pedoman. Tahap keempat, hakim menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan guna menetapkan lamanya pidana penjara dan denda dalam rentang tersebut.

Dasar Hukum:

Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Kerugian → 3K → rentang → pemberat/peringan → pidana.

Soal 222: *Apa perbedaan utama pendekatan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam PERMA No. 1 Tahun 2020?*

Jawaban:

Pasal 2 berfokus pada perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi secara melawan hukum materiil yang umumnya dilakukan oleh subjek hukum privat atau umum. Pasal 3 berfokus pada penyalahgunaan kewenangan, sarana, atau kesempatan jabatan oleh aparatur publik. Pendekatan pemidanaannya membedakan subjek hukum dan motif perbuatan, di mana penyalahgunaan kewenangan jabatan publik diuji berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan batas diskresi administrasi.

Dasar Hukum:

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Kata Kunci: Pasal 2 = memperkaya; Pasal 3 = penyalahgunaan kewenangan.

Konten sampel dipotong. 48 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 15

PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

15.1 Struktur Putusan Pidana

Soal 237: *Bagaimana struktur sederhana pertimbangan hukum dalam putusan pidana?*

Jawaban:

Struktur pertimbangan hukum disusun secara bertahap dan deduktif. Diawali dengan menetapkan fakta hukum yang terbukti berdasarkan alat bukti sah, mengonfrontasikan fakta hukum tersebut dengan setiap unsur pasal dakwaan penuntut umum, menguji pertanggungjawaban pidana terdakwa, mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, hingga merumuskan amar putusan yang selaras.

Dasar Hukum:

Pasal 224 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Fakta → norma → unsur → kesalahan → kesimpulan → amar.

Soal 238: *Mengapa hakim harus menganalisis setiap unsur tindak pidana secara tersendiri?*

Jawaban:

Setiap unsur tindak pidana adalah bagian integral dari rumusan delik yang saling mengikat. Tidak terbuktinya salah satu unsur saja berakibat dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena itu, hakim wajib menguraikan alat bukti pendukung dan penalaran hukum untuk masing-masing unsur secara terpisah guna menghindari putusan kurang pertimbangan.

Dasar Hukum:

Pasal 217 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Setiap unsur → fakta → bukti → analisis → kesimpulan.

Konten sampel dipotong. 41 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 16

HAKIM BANDING

16.1 Pemeriksaan Perkara Tingkat Banding

Soal 253: *Apa hakikat pemeriksaan perkara pada tingkat banding?*

Jawaban:

Pemeriksaan banding pada hakikatnya merupakan peradilan ulangan (judex facti tingkat kedua) di mana Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus kembali perkara tindak pidana korupsi secara menyeluruh, mencakup penilaian ulang terhadap fakta pembuktian persidangan dan ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Hakim banding berwenang mengoreksi kekeliruan penerapan hukum maupun penilaian fakta untuk memastikan putusan tingkat pertama telah benar dan beralasan.

Dasar Hukum:

Pasal 235 sampai dengan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Banding, judex facti tingkat kedua, peradilan ulangan, koreksi putusan tingkat pertama.

Soal 254: *Apa yang dapat diperiksa oleh hakim tingkat banding terhadap putusan tingkat pertama?*

Jawaban:

Hakim banding berwenang menguji keabsahan perolehan alat bukti, ketepatan pertimbangan fakta persidangan, kepatuhan hukum acara, penafsiran dan kualifikasi yuridis pasal delik yang diterapkan, ketepatan status barang bukti, serta proporsionalitas takaran pemidanaan dan uang pengganti. Hakim tetap memperhatikan ruang lingkup perkara dan dakwaan sebagai batas pemeriksaan.

Dasar Hukum:

Pasal 238 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Kewenangan hakim banding, fakta, bukti, penerapan hukum, pemidanaan.

Konten sampel dipotong. 41 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 17

ETIKA DAN INTEGRITAS HAKIM

17.1 Independensi Hakim

Soal 269: *Apa yang dimaksud dengan independensi hakim?*

Jawaban:

Independensi hakim adalah kemerdekaan personal dan fungsional hakim untuk memeriksa dan memutus perkara semata-mata berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan hati nurani, bebas dari segala bentuk campur tangan, tekanan, pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, modal, maupun opini publik. Independensi tidak berarti hakim bebas dari hukum, kode etik, kewajiban memberikan alasan, dan mekanisme akuntabilitas. Kemerdekaan ini diselenggarakan untuk menjamin tegaknya keadilan substantif berdasarkan hukum dan keadilan ketuhanan.

Dasar Hukum:

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Independensi hakim, bebas intervensi, tidak bebas dari hukum, akuntabilitas.

Soal 270: *Apa perbedaan independensi dan imparsialitas hakim?*

Jawaban:

Independensi berkaitan dengan ketiadaan pengaruh atau intervensi dari kekuasaan eksternal di luar diri hakim. Imparsialitas berkaitan dengan sikap batin hakim yang tidak memihak, adil, bebas dari prasangka subjektif, dan tidak memiliki kecenderungan memenangkan salah satu pihak yang berperkara di persidangan. Keduanya merupakan prinsip berbeda tetapi saling berkaitan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dasar Hukum:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 2009.

Kata Kunci: Independensi, bebas intervensi, imparsialitas, tidak memihak.

Konten sampel dipotong. 41 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Bab 18

PERKEMBANGAN HUKUM 2026

18.1 Perubahan Mendasar Sistem Hukum Pidana

Soal 285: *Apa perubahan paling mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang harus diperhatikan hakim sejak 2 Januari 2026?*

Jawaban:

Perubahan paling mendasar adalah berlakunya kodifikasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang menggeser paradigma pemidanaan retributif menuju keadilan modern, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana umum, serta berlakunya KUHAP Nasional (UU No. 20 Tahun 2025) yang memperketat kontrol yudisial atas upaya paksa dan bukti digital. Hakim harus memperhatikan berlakunya KUHP Nasional, KUHAP Nasional, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dalam perkara konkret, hakim harus menentukan tempus delicti, ketentuan transisi, dan norma yang berlaku sebelum menentukan konstruksi hukum.

→ Lihat juga: Soal 18, Soal 26, Soal 86

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: 2 Januari 2026, KUHP Nasional, KUHAP Nasional, Penyesuaian Pidana, transisi hukum.

Soal 286: *Bagaimana hakim menentukan hukum yang berlaku terhadap perkara korupsi setelah KUHP Nasional berlaku?*

Jawaban:

Hakim menetapkan tempus delicti perbuatan secara pasti, memeriksa peraturan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, memeriksa ketentuan peralihan KUHP Nasional, dan menerapkan asas *lex mitior* dengan memberlakukan ketentuan baru apabila isinya lebih ringan dari posisi hukum terdakwa. Hakim harus melihat tempus delicti, ketentuan peralihan, status ketentuan pidana khusus, serta perubahan dan harmonisasi melalui UU Penyesuaian Pidana. Untuk perbuatan setelah rezim baru berlaku, hakim harus menggunakan konstruksi hukum yang sesuai dengan hukum positif 2026 dan tidak mencampur nomor pasal lama dengan pasal baru tanpa dasar.

Dasar Hukum:

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kata Kunci: Tempus delicti, ketentuan peralihan, *lex mitior*, Pasal 603, Pasal 604.

Konten sampel dipotong. 41 soal lain dari bab ini dan 268 soal dari bab lainnya tersedia di buku lengkap.

Dapatkan buku lengkap: <https://bit.ly/4iWByPg>

Ringkasan Pasal Krusial

KUHP Nasional

Pasal 603 - Memperkaya Diri/Orang Lain

Bunyi Pasal:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Unsur-Unsur:

1. **Setiap orang** (subjek hukum)
2. **Tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain** (unsur subjektif)
3. **Secara melawan hukum ATAU menyalahgunakan kekuasaan**
4. **Memaksa seseorang:**
 - Memberikan sesuatu
 - Membayar/menerima pembayaran dengan potongan
 - Mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pelaku

Ancaman Pidana:

- Pidana penjara maksimal: 6 tahun

- Pidana denda: kategori V

Perbedaan dengan Pasal 604:

Pasal 603 menekankan unsur *memaksa*, sedangkan Pasal 604 fokus pada *penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan*.

Sampel buku ini menampilkan ringkasan 1 pasal dari total 100+ pasal krusial yang ada di buku lengkap.

Dapatkan koleksi lengkap ringkasan pasal dan materi lainnya:
<https://bit.ly/4iWByPg>

DAPATKAN BUKU LENGKAP

300 Soal Jawab Hukum Pidana Korupsi 2026

Sampel ini menampilkan hanya 36 soal pilihan dari 300 soal lengkap. Buku lengkap dirancang khusus untuk mahasiswa hukum, advokat, dan calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KONTEN LENGKAP MENCAKUP:

- 300 soal dengan jawaban terperinci dan sistematis
- 18 BAB materi komprehensif
- Dasar hukum terkini (KUHP Nasional 2026, UU Tipikor, KUHP Nasional)
- 50 cross-references strategis antar soal
- 20 diagram alur pembuktian
- Peta konsep dan mind maps untuk setiap bab

- Ringkasan 100+ pasal krusial
- Tabel pemetaan delik dan pembuktian
- Timeline reformasi hukum pidana 2026
- Glosarium lengkap istilah hukum pidana dan korupsi
- Panduan strategi dan analisis yuridis untuk ujian tertulis

PESAN SEKARANG

<https://bit.ly/4iWByPg>

Edisi pertama | Oktober 2026

Tersedia dalam format PDF interaktif dan EPUB untuk perangkat mobile